- Trao đổi với Tòa án về tình tiết "có tổ chức": Trung và Thành không có sự câu kết chặc chẽ, hình thành một nhóm cướp chuyên nghiệp mà chỉ sơ bộ phân công trong việc thực hiện tội phạm >>> không thuộc trường hợp có tổ chức (căn cứ Nghị quyết 01/89/ HĐTPTANDTC ngày 19/04/89)

- Trao đổi với Tòa án về tình tiết "có tính chất chuyên nghiệp": Căn cứ Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/06: không thuộc trường hợp "có tính chất chuyên nghiệp".

Ý kiến:

-Đề nghị Tòa thay đổi biện pháp ngăn chặn (căn cứ Điều 79 , 177 BLTTHS);

- Các ý kiến khác: đồng ý

Câu 6: Đơn xin tại ngoại: Nội dung cơ bản:

- Kính gửi: TAND huyện B
- Trình bày lý do: người chưa thành niên, nơi cư trú rõ ràng, … viện dẫn điều 79 BLTTHS…
- Cam kết có mặt khi triệu tập
- Cảm ơn (*không biết có cần đưa thêm tiền không nhỉ*)

Ý kiến : đồng ý

Câu 7:

Căn cứ mục 5 Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/06 và tình hình thực tế để phản bác lập luận của VIệN KIểM SÁT >>> không thuộc trường hợp "có tính chất chuyên nghiệp".

Ý kiến : đồng ý

Câu 8: Nội dung chính của bản luận cứ: Phần nội dung:

- Thành là người chưa thành niên, phân tích chính sách về người chưa thành niên
- Thành chỉ là người bị dụ dỗ, thừa hành
- Tôi phạm khi phát hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị phạm tội chưa gây nguy hiểm cho xã hội
- Thành đã tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội.

Đề xuất:đề nghị Tòa án căn cứ Điều 19 Bộ luật hình sự, tuyên miễn tnhs cho Thành.

Câu 9: Đơn kháng cáo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc